

PLIEGOS DE CONDICIONES:

**PRESENTACIÓN DE OFERTA PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA CON
DESTINO AL MERCADO REGULADO DE ENERCA SA ESP PARA EL PERIODO 2025 A 2038**

INSTRUCCIONES DE PARTICIPACIÓN PARA OFERTAR

**CONVOCATORIA PUBLICA
No. CP-CASC2025-001**

**YOPAL – CASANARE
27 MAYO 2025**



AM-2000572



SC-CER407934



✉ Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
PBX.: (8) 6344680 Línea gratuita nacional: 018000910182
www.enerca.com.co
Yopal – Casanare



**Vigilado
Superservicios**

CONTENIDO

1	TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACION A LOS PROPONENTES	4
1.1	OBJETO	4
1.2	REQUISITOS PARA LOS PROPONENTES	4
1.3	CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	4
1.4	CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA	5
1.5	PUBLICACION DE PLIEGOS PARA CONSULTA	5
1.6	VALIDEZ LA PROPUESTA	5
1.7	ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.....	6
1.8	NORMATIVIDAD APLICABLE.....	6
2	PRESENTACION DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES	6
2.1	PRESENTACION DE LA OFERTA	6
2.2	REQUISITOS HABILITANTES	7
2.2.1	CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.....	7
2.2.2	REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN.....	7
2.2.3	EXISTENCIA, CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN O EL DOCUMENTO PERTINENTE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROPONENTE.	8
2.2.4	CERTIFICADO DE REGISTRO Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO ANTE EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA EXPEDIDO POR XM EXPERTOS EN MERCADOS	8
2.2.5	CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME	8
2.2.6	VIGENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS	9
2.2.7	GARANTIA DE SERIEDAD	9
3	CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	10
3.1	DURACION DEL SUMINISTRO Y TIPO DE CONTRATO	10
3.2	ENERGIA REQUERIDA	11
3.3	ACEPTACION DE OFERTA.....	11
3.4	PRODUCTOS A CONTRATAR	11
3.4.1	PRODUCTO 1	11
3.4.2	PRODUCTO 2	12
3.4.3	PRODUCTO 3	12
3.4.4	PRODUCTO 4	12
3.5	PRECIO DE LA PROPUESTA	13
4	ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.....	13
4.1	ESTUDIO DE LAS OFERTAS	13
4.2	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS	14
4.3	EVALUACION DE LAS OFERTAS.....	14
4.3.1	CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION	14
4.3.2	METODOLOGÍA PARA PARA EVALUACION	15
4.3.3	CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA PRODUCTO	15
5	PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA	16
5.1	PUBLICACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA.....	16

5.2	OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	16
5.3	PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS	17
5.4	ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	17
5.5	ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES	17
5.6	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	17
5.7	EVALUACIÓN DE OFERTAS.....	17
5.8	AUDIENCIA PÚBLICA Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.....	17
5.9	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	18
5.10	DECLATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA	18
5.11	METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES	18
5.12	NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA	19
5.13	FUENTES DE FINANCIACIÓN	19
6	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO.....	19
6.1	SUSCIPCIÓN DEL CONTRATO	19
6.2	REGISTRO DE CONTRATO ANTE AL ASIC	19
6.3	FORMA DE PAGO	19
6.4	GARANTÍA DE PAGO	20
6.5	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	20
7	ANEXOS.....	21
7.1	ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA	21
7.2	ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO	22
7.2.1	PRODUCTO 1	22
7.2.2	PRODUCTO 2	23
7.2.3	PRODUCTO 3	24
7.2.4	PRODUCTO 4	25
7.3	ANEXO 3: MINUTA DEL CONTRATO	26
7.4	ANEXO 4: MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA OFERENTES FAVORECIDOS	33
7.5	ANEXO 5: MODELO DE PAGARÉ PARA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A ESP	35
7.6	ANEXO 6: CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No.	36
7.7	ANEXO 7: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN	37

INTRODUCCION

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 080 del 05 de julio de 2019, CREG 130 del 04 de octubre de 2019 y RESOLUCIÓN No. 101 033 DE 2023 de 30 de diciembre de 2023, EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P., en adelante ENERCA S.A. E.S.P., está interesada en recibir ofertas de energía y potencia eléctrica para atender la demanda de su mercado regulado, en el periodo comprendido entre el **01 Diciembre de 2025 hasta 31 Diciembre de 2038**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego de condiciones.

De acuerdo con criterios comerciales y principios de igualdad de condiciones y oportunidades para todos los que intervienen en el negocio de suministro de energía eléctrica, ENERCA S.A. E.S.P., invita a los diferentes agentes suministradores a participar en esta Solicitud Pública de Ofertas, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1 TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACION A LOS PROPONENTES

1.1 OBJETO

El objeto de esta Solicitud Pública de Ofertas es recibir propuestas para el suministro de energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado de EL CONTRATANTE, para el **01 Diciembre de 2025 hasta 31 Diciembre de 2038**.

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en el numeral 7.2 *ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO*, las cuales relacionan las cantidades estimadas de energía, requeridas para EL CONTRATANTE para cada uno de los productos a contratar.

1.2 REQUISITOS PARA LOS PROPONENTES

El presente documento constituye el pliego de condiciones con el cual ENERCA S.A. E.S.P, realiza el proceso de compra de energía mediante la escogencia o selección de los oferentes que se obligue al suministro de energía y potencia para atender el mercado regulado de ENERCA S.A. E.S.P.

En este proceso de selección podrán presentarse todos aquellos proponentes que cumplan a cabalidad con las condiciones y requisitos establecidos de orden legal, contractual y económico, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que en la actualidad se encuentren participando en el mercado de energía mayorista (MEM).

1.3 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

ENERCA S.A. E.S.P., formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas mediante publicación la página web <https://www.enerca.com.co>, mediante aviso de convocatoria pública para la celebración de contratos de energía para el mercado regulado de acuerdo con el Sistema Centralizado de Convocatorias públicas SICEP administrado por Compañía de Expertos en mercados X.M., de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria pública se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP:

IT.	ACTIVIDADES	FECHA
1	Publicación del Aviso de Convocatoria	jueves, 15-may.-2025
2	Publicación de los pliegos de condiciones para consulta en el SICEP	jueves, 15-may.-2025
3	Presentación de consultas por parte de los oferentes (hasta las 15:00).	miércoles, 21-may.-2025
4	Publicación de Adendas y Pliegos Definitivos en el SICEP	martes, 27-may.-2025
5	Entrega de Oferta Reserva (hasta las 15:00)	jueves, 05-jun.-2025
6	Entrega de Requisitos Habilitantes y ofertas (hasta las 16:00)	jueves, 05-jun.-2025
7	Entrega de Requisitos Habilitantes por parte del ASIC	viernes, 06-jun.-2025
8	Publicación de hora y lugar de Audiencia	martes, 10-jun.-2025
9	Evaluación y Subsanación de Requisitos (hasta las 16:00)	jueves, 12-jun.-2025
10	Remisión al ASIC de oferentes Habilitados	viernes, 13-jun.-2025
11	Audiencia (a las 16:00)	martes, 17-jun.-2025
12	Formalización de Contratos	martes, 08-jul.-2025
13	Registro del Contrato	lunes, 14-jul.-2025

La hora oficial del presente proceso es aquella registrada en la página web <http://horalegal.inm.gov.co> de acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto 4175 de 2011, El Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.

1.4 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA

La correspondencia relacionada con la presente Convocatoria Pública de Ofertas deberá ser dirigida a ENERCA S.A., E.S.P vía correo electrónico a la dirección: lider.contratacion@enerca.com.co, gerente.comercial@enerca.com.co y/o director.oc@enerca.com.co. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables: gerente.comercial@enerca.com.co y/o director.oc@enerca.com.co

1.5 PUBLICACION DE PLIEGOS PARA CONSULTA

Los pliegos de consulta se encuentran disponibles a partir del jueves, 15-may.-2025miércoles, 21-may.-2025 en la página web: www.enerca.com.co y en el expediente electrónico del SICEP convocatoria pública No. CP-CASC2025-001.

1.6 VALIDEZ LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener validez de sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la oferta.

Dado que la minuta del contrato hace parte integral de las condiciones de la solicitud pública de ofertas, EL PROPONENTE deberá presentar observaciones a la misma, hasta las 15:00 horas del día miércoles, 21-may.-2025. LA EMPRESA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad a esta fecha.

1.7 ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Para la preparación de la oferta EL PROPONENTE deberá examinar todas las instrucciones, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en esta solicitud pública de ofertas.

En caso de duda, EL PROPONENTE no debe asumir interpretaciones del pliego de condiciones de la solicitud pública de oferta, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación formal remitida a los siguientes correos electrónicos: lider.contratacion@enerca.com.co , gerente.comercial@enerca.com.co y/o director.oc@enerca.com.co, hasta las 15:00 horas del miércoles, 21-may.-2025. ENERCA S.A. E.S.P., responderá por el mismo medio a la dirección electrónica desde la cual se haya remitido la solicitud de aclaración.

Las comunicaciones que se reciban después del día y hora señalada no serán objeto de respuesta. No se aceptarán solicitudes de aclaraciones, ni se responderán a estas por medio telefónico.

Si como resultado de los comentarios y preguntas enviadas por los proponentes interesados, hay lugar a realizar cambios en la solicitud pública de ofertas, se realizarán las modificaciones o adendas correspondientes y se enviarán al ASIC para su publicación. Así mismo, ENERCA S.A ESP informará a todos los proponentes interesados, en la misma fecha de publicación de la modificación o adenda, que la solicitud de oferta para consulta fue modificada y que se encuentra disponible en la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP.

1.8 NORMATIVIDAD APLICABLE

La propuesta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación, so pena de que se haga efectiva la Garantía de Seriedad de la propuesta, a la que se hace referencia el numeral 2.2.7 en su totalidad.

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana.

Este proceso de contratación estará regido por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), modificada por la Ley 689 de 2001, las normas de contratación vigentes para ENERCA S.A. E.S.P., y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2 PRESENTACION DE LA OFERTA Y REQUISITOS HABILITANTES

2.1 PRESENTACION DE LA OFERTA

EL OFERENTE deberá cargar su oferta en el aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los lineamientos de lo establecido en la resolución CREG 130 DEL 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023.

Las ofertas que sean presentadas por los OFERENTES deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y en la resolución CREG 130 del 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023. La oferta que haya cumplido con todos los requisitos bajo ningún argumento podrá ser modificado luego de realizada su presentación.

2.2 REQUISITOS HABILITANTES

Los PROPONENTES deben remitir los requisitos habilitantes al ASIC a más tardar el jueves, 05-jun.-2025, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, en la cual se establece que el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los PROPONENTES interesados carguen en el SICEP, y la fecha límite para su recepción será la descrita en el cronograma.

A continuación, se denota el contenido de las propuestas y la forma en cómo deben diligenciarse los formularios en debida forma; todas las propuestas deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación y estarán integradas por los siguientes documentos:

2.2.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Carta de presentación de la propuesta suscrita por el Representante Legal del oferente o por el apoderado debidamente facultado. En la carta se indicará que la oferta es irrevocable y que estará vigente por sesenta (60) días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de presentación de la oferta.

EL OFERENTE deberá cargar su propuesta en el aplicativo SICEP dentro del plazo límite establecido en el cronograma de la convocatoria y bajo los lineamientos de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Las propuestas deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria y en la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

El agente comercializador o generador, debe indicar el valor estimado de la oferta y a que producto se presentará con el fin de evaluar el cumplimiento de la garantía de seriedad presentada.

La propuesta no podrá ser modificada con posterioridad a su presentación.

2.2.2 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN

El proponente deberá contar con el Registro Único Tributario (RUT) vigente, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia. Este documento debe cumplir con las siguientes condiciones:

- Vigencia: El RUT deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta.
- Veracidad de la Información: La información registrada en el RUT deberá estar actualizada, especialmente en cuanto a la actividad económica, dirección, datos de contacto y régimen tributario al cual pertenece.
- Obligaciones Tributarias: El RUT deberá reflejar las obligaciones tributarias que correspondan al proponente, según su actividad económica.

2.2.3 EXISTENCIA, CAPACIDAD Y REPRESENTACIÓN O EL DOCUMENTO PERTINENTE DE ACUERDO CON LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PROPONENTE.

Los oferentes acreditarán su existencia y capacidad a través de Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una vigencia no mayor a 30 días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.

Las personas jurídicas que así lo requieran según sus documentos de incorporación, deberán adjuntar una copia del documento emanado del órgano competente por medio del cual se le autoriza a formular la oferta y a dar cumplimiento a la relación jurídica surgida de la oferta. El acta deberá estar debidamente asentada en los libros pertinentes, y la copia aportada deberá ser autorizada por el secretario o por el representante legal de la sociedad.

Si el Proponente concurre por conducto de apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo, en el cual deben constar expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

2.2.4 CERTIFICADO DE REGISTRO Y CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO ANTE EL MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA EXPEDIDO POR XM EXPERTOS EN MERCADOS

Los Proponentes que participen en esta Convocatoria Pública deberán presentar el documento correspondiente expedido por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC-, en el cual conste que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas las transacciones en la bolsa de energía incluyendo STN y STR, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la apertura de las ofertas.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por ENERCA para la aceptación de las ofertas.

2.2.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN ANTE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME

En caso de que El OFERENTE tenga proyectos de generación, deberá anexar certificado expedido por la Unidad de Planeación Minero Energética - UPME de la inscripción de estos proyectos ante esta entidad. Se debe certificar quién lo inscribe; fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta; el estudio de factibilidad técnica y financiera de cada uno de los proyectos que sean considerados en su propuesta, con las respectivas fechas de iniciación y finalización, ésta última fecha con vencimiento máximo a la fecha de la audiencia pública de esta convocatoria. En caso de ser necesario, deberán entregar información adicional sobre dichos proyectos.

Para los proyectos provenientes de FNCER, la Certificación expedida por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), debe constar que el proyecto está inscrito en el registro de proyectos de generación de energía eléctrica, mínimo en la fase 2 y que la fuente de energía corresponde a fuentes no convencionales de energía renovable.

En el caso de que la energía a ofertar por FNCER provenga de contratos bilaterales, el Oferente registrado ante el ASIC debe adjuntar comunicación firmada digitalmente por el representante legal donde certifique que tiene el contrato bilateral de FNCER señalando las partes que firmaron el contrato y nombre del proyecto o proyectos de los cuales proviene la energía.

Para tecnología diferente a una fuente no convencional FNCER, basta con remitir comunicación a ENERCA S.A. ESP. indicando que: "No aplica la entrega del certificado de inscripción de proyectos de generación ante la UPME".

2.2.6 VIGENCIA DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

Los oferentes deberán acreditar una duración mínima igual al plazo de ejecución del objeto y dos (2) años más. ENERCA podrá abstenerse de evaluar las ofertas de las personas jurídicas que se encuentren incursas en causal de disolución o se encuentren en liquidación. ENERCA S.A. ESP se abstendrá de expedir minuta de contrato a personas jurídicas en causal de disolución o en liquidación.

2.2.7 GARANTIA DE SERIEDAD

El oferente debe entregar una garantía de seriedad de la propuesta expedida por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y supervisada por la Superintendencia Financiera preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Yopal, aceptable en su procedencia, contenido y forma por EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP, respaldada con la firma del afianzado, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, con las siguientes características:

- **Asegurado:** Debe figurar como asegurado el nombre ENERCA S.A. E.S.P. a favor de EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS LEY 142 DE 1994.
- **Beneficiario:** Debe figurar como beneficiario, ENERCA S.A. E.S.P.
- **Afianzado:** Debe figurar como afianzado el nombre completo del oferente. Si actúa por intermedio de representante, también debe figurar este último. Si el proponente resulta ser un consorcio o unión temporal deberán incluirse como afianzados todos los integrantes de este.
- **Cuantía:** El Uno por ciento (1%) del valor total de la oferta incluyendo impuestos. La garantía debe establecerse en pesos colombianos.
- **Vigencia:** La garantía debe mantenerse vigente por 60 días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo de presentación de las ofertas. No obstante, lo anterior, en caso de que se anuncie la suspensión o prorrogue la adjudicación de la propuesta por un tiempo superior al de la garantía, el proponente deberá extender su vigencia por el periodo que dure la suspensión o prorroga y cinco (5) días más.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el proponente que resulte adjudicado estará obligado a extender la vigencia de la póliza hasta la fecha de celebración del contrato respectivo.

- **Constitución y expedición:** En todo caso el(los) oferente(s) favorecido(s) se compromete(n) a mantenerla vigente hasta la constitución de la garantía de cumplimiento de la oferta.

La garantía de seriedad no podrá ser cancelada unilateralmente ni por el oferente ni por la entidad emisora.

El valor de la garantía de seriedad deberá ser el 1% del valor de la oferta, el cual se calculará multiplicando la cantidad de energía ofrecida por el precio de la misma. En caso de que se presenten varias ofertas y estas sean excluyentes entre sí, se tendrá en cuenta la oferta con mayor valor. Si por el contrario estas ofertas son complementarias entre sí, el valor final a garantizar será la sumatoria de ambas. ENERCA S.A ESP no considerará en su evaluación las ofertas que no estén respaldadas por una garantía de seriedad de la oferta. Si la garantía es insuficiente o no está debidamente constituida, ENERCA solicitará al oferente que la corrija, debiendo hacerlo dentro de los 3 días hábiles siguientes contados a partir de la comunicación de ENERCA S.A ESP. En caso de no subsanarse, ENERCA S.A ESP no considerará la oferta.

La garantía de seriedad de la oferta deberá cubrir los perjuicios sufridos por ENERCA S.A ESP cuando el oferente, sin aducir y acreditar justa causa (i) revoque la oferta o pretenda modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia; (ii) Cuando no constituya la garantía de cumplimiento dentro de los 5 días siguientes a la adjudicación de la oferta. (iii) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar el contrato adjudicado; y (iiii) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios para el inicio del contrato. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENERCA S.A ESP tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, ENERCA S.A ESP podrá hacerla efectiva.

Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si ENERCA S.A ESP encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados de los REQUISITOS HABILITANTES, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo antes señalado, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que ENERCA S.A ESP no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 DE 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan, se enviará al ASIC el listado de los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

3 CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

3.1 DURACION DEL SUMINISTRO Y TIPO DE CONTRATO

ENERCA S.A ESP requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctrica requerida para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre el **01 Diciembre de 2025 al 31 Diciembre de 2038**.

ENERCA S.A ESP podrá contratar con uno o varios proponentes que presenten oferta para cada uno de los meses del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en Resoluciones CREG 134 de 2013 y CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

3.2 ENERGIA REQUERIDA

En el numeral 3.4 de la presente solicitud pública de oferta, han sido incluidas las cantidades estimadas de energía mensual y horaria requerida por ENERCA S.A ESP para el período comprendido entre el **01 Diciembre de 2025 al 31 Diciembre de 2038**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado del contratante. (7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA)

3.3 ACEPTACION DE OFERTA

ENERCA S.A. E.S.P., aceptará las ofertas que consideren el período **01 Diciembre de 2025 al 31 Diciembre de 2038**, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado como un porcentaje (%) y un único precio (\$kWh) de la curva solicitada para cada producto a contratar, de acuerdo con el 7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA, donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales ENERCA S.A ESP hará la aceptación de la oferta. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que el o los contratos que se firmen como resultado de este proceso no desplazarán a ninguno de los contratos existentes.

Los nuevos contratos que surjan de futuras solicitudes públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstos y otros contratos. ENERCA S.A ESP podrá inaplicar esta condición cuando a El CONTRATISTA se le aplique una limitación de suministro o retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos para la compra de energía como lo ha propuesto la CREG en las resoluciones ya antes mencionadas, es necesario advertir que estos se ceñirán a las reglas y requisitos allí señalados vinculantes y obligatorios a todos los agentes del sector.

3.4 PRODUCTOS A CONTRATAR

Para el desarrollo de la presente convocatoria ENERCA requiere recibir ofertas para los productos descritos a continuación:

3.4.1 PRODUCTO 1

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERCA para el mes de Diciembre de 2025. Las cantidades se muestra en el Anexo 1 se discriminan por hora, día y mes solicitado.

RESUMEN PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de Diciembre de 2025 a 31 Diciembre de 2025
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	10.386.984 kWh
IPP BASE	IPP Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE en pesos constantes por KWh de Abril de 2025
GARANTIAS	Pagare en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto PLANO Para este producto se recibirá cualquier porcentaje de energía en los días requeridos

3.4.2 PRODUCTO 2

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERCA para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026. Las cantidades se muestra en el Anexo 1 se discriminan por hora, día y mes solicitado.

RESUMEN PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2026 a 31 de diciembre de 2026
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	58.399.908 KWh
IPP BASE	IPP Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE en pesos constantes por KWh de Abril de 2025
GARANTIAS	Pagare en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto CURVO Para este producto se recibirá cualquier porcentaje de energía en los meses requeridos

3.4.3 PRODUCTO 3

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERCA para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2028. Las cantidades se muestra en el Anexo 1 se discriminan por hora, día y mes solicitado.

RESUMEN PRODUCTO 3	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo – festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2027 a 31 de diciembre de 2028
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	137.562.917 KWh
IPP BASE	IPP Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE en pesos constantes por KWh de Abril de 2025
GARANTIAS	Pagare en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto CURVO Para este producto se recibirá cualquier porcentaje de energía en los meses requeridos

3.4.4 PRODUCTO 4

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERCA para el periodo comprendido entre 1 de enero de 2029 al 31 de diciembre de 2038. Las cantidades se muestra en el Anexo 1 se discriminan por hora, día y mes solicitado.

RESUMEN PRODUCTO 4	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo – festivo durante la vigencia del producto

VIGENCIA DEL CONTRATO	01 de enero de 2029 a 31 de diciembre de 2038
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	2.321.962.305 KWh
IPP BASE	IPP Oferta Interna Provisional, publicado por el DANE en pesos constantes por KWh de Abril de 2025
GARANTIAS	Pagare en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Producto CURVO Para este producto se recibirá cualquier porcentaje de energía en los meses requeridos

3.5 PRECIO DE LA PROPUESTA

Los precios de la propuesta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de Abril de 2025

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE.

La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con base en la siguiente formulación:

$$Precio_{mes_m} = PrecioBase * \frac{IPP_m}{IPP_{Provisionalabril2025}}$$

En donde:

Precio mes_m = Precio del mes consumo a facturar

Precio Base = Precio ofertado en pesos constantes de Abril de 2025

IPP_m = Índice de Precios al Productor Oferta Interna del mes m

IPP_{Provisionalabril2025} = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional para el IPP base, o el que la regulación indique para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

ENERCA S.A., E.S.P. no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna.

4 ANALISIS Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

4.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

ENERCA S.A. E.S.P., revisará las ofertas para verificar si los proponentes cumplen con los requisitos habilitantes y se ajustan a los requisitos de la solicitud pública de oferta, con observancia y acatamiento de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

4.2 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE PROPUESTAS

ENERCA S.A ESP descalificará o rechazará aquellas propuestas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- a) La no presentación de cualquier requisito de participación, descritos en el numeral 2.2. *REQUISITOS HABILITANTES*
- b) Cuando la propuesta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la propuesta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- c) Cuando la Garantía de Seriedad de la propuesta no cumpla con los términos señalados o su valor no cumpla con lo especificado.
- d) Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la minuta del contrato que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.7 *ACLARACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES*
- e) Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

4.3 EVALUACION DE LAS OFERTAS

4.3.1 CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION

Las ofertas habilitadas que remita el ASIC, serán evaluadas con base en los precios presentados por EL PROPONENTE para la energía ofertada, teniendo en cuenta lo siguiente:

- 1. Cada producto será evaluado individualmente, no se tendrán en cuenta las ofertas económicas con condiciones de dependencia entre ofertas.
- 2. Cada oferta será evaluada individualmente, no se tendrán en cuenta las ofertas económicas con condiciones de dependencia para un mismo producto.
- 3. **Oferta Reserva:** ENERCA S.A ESP emitirá una oferta reserva en precio y cantidad de energía para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación.
- 4. Serán evaluadas las ofertas que presenten la curva de carga solicitada en el numeral 7.1 *ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA*.
- 5. Las ofertas que superen los precios y cantidades establecidos en la oferta reserva para cada producto, en cualquiera de los años del producto evaluado, ese año no será tenido en cuenta en la evaluación.
- 6. No se evaluarán ofertas que modifiquen, reemplacen o adicioneen condiciones establecidas en el numeral 7.2 *ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO*.
- 7. No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.

4.3.2 METODOLOGÍA PARA PARA EVALUACION

- ENERCA S.A. E.S.P., seleccionará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con la siguiente metodología, atendiendo a los principios de eficiencia, transparencia, fiabilidad y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía; la cual es solicitada por EL CONTRATANTE según lo descrito en este Pliego
- Se escogerán como propuestas elegibles aquellas que cumplan con todas las condiciones establecidas en esta solicitud de oferta y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.
- Las ofertas con precios por encima del precio de reserva no serán tenidas en cuenta en la evaluación. Adicionalmente, aquellas que no tengan precios determinados, u ofertas con un Indexador y formulación diferente a la mencionada en el numeral 3.5 *PRECIO DE LA PROPUESTA*, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por ENERCA S.A ESP. Solo se adjudicará hasta la cantidad de energía solicitada.
- Las propuestas elegibles que cumplan con las condiciones mencionadas para cada producto solicitado serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
- Las propuestas elegibles del producto se evaluarán por mérito de precio. Se realizará la organización de las ofertas de menor a mayor, teniendo como techo el precio establecido en la oferta reserva.
- Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con 2 (dos) cifras decimales y se hará aproximación al valor más cercano, en caso de ser necesario.
- En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas elegibles, remitirse al numeral 5.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES. ENERCA S.A ESP podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, solicitar aclaración a EL PROPONENTE sobre los términos de su oferta.

4.3.3 CRITERIOS PARTICULARES PARA CADA PRODUCTO

4.3.3.1 PRODUCTO 1: 2025

- El proponente debe presentar oferta de la misma cantidad de energía para todas las horas y días solicitados, sin excederse de 13.961 kWh para cualquier hora de cualquier día.
- No hay un mínimo de energía requerida.

4.3.3.2 PRODUCTO 2: 2026

- No hay un mínimo de energía requerida para ninguno de los meses.
- El proponente puede ofertar energía para cualquiera de los meses solicitados sin exceder la cantidad requerida para el mes, establecida en el numeral 7.2.2 PRODUCTO 2 del ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO.
- La energía mensual que se oferte debe distribuirse de acuerdo con la curva de demanda establecida para el producto en el numeral 7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA

4.3.3.3 PRODUCTO 3: 2027 Y 2028

- El proponente debe ofertar energía para los dos años solicitados; de lo contrario, su oferta para este producto no será evaluada.
- No hay un mínimo de energía requerida para ninguno de los meses.
- El proponente puede ofertar energía para cualquier mes de cualquiera de los dos años solicitados, sin exceder la cantidad mensual requerida, establecida en el numeral 7.2.3 PRODUCTO 3 del ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO.
- La energía mensual que se oferte debe distribuirse de acuerdo con la curva de demanda horaria establecida para el producto en el numeral 7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA
- Si el precio promedio ponderado de la oferta presentada para este producto supera el precio promedio ponderado de la oferta reserva entregada por la empresa, la oferta no será tenida en el proceso de evaluación.

4.3.3.4 PRODUCTO 4: 2029 HASTA 2038

- El proponente puede ofertar energía para cualquiera de los años solicitados.
- No hay un mínimo de energía requerida para ninguno de los años.
- El proponente debe ofertar energía para todos los meses del año en que oferte energía, sin exceder la cantidad mensual requerida en la curva de demanda para este producto, establecida en el numeral 7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA
- La energía mensual que se oferte debe distribuirse de acuerdo con la curva de demanda horaria establecida para el producto en el numeral 7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA
- Si el precio promedio ponderado de la oferta presentada para este producto supera el precio promedio ponderado de la oferta reserva entregada por la empresa, la oferta no será tenida en el proceso de evaluación.
- El precio promedio ponderado de la oferta reserva con el cual se comparará el precio promedio de la oferta que se esté evaluando, es el obtenido con el total de la energía requerida para este producto, sin excluir ningún año, independientemente de los años para los cuales oferte energía la propuesta que está siendo objeto de evaluación. Esto quiere decir que en los casos en que la oferta que está siendo evaluada no contemple energía para todos los años solicitados, no se calculará precio promedio ponderado de oferta reserva con la energía y precios de los mismos años de la oferta presentada.

5 PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA

5.1 PUBLICACION DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el jueves, 15-may.-2025, el Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en el SICEP.

5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigidas a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral 1.4 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE

LA CONVOCATORIA PUBLICA, hasta las 15:00 horas del miércoles, 21-may.-2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3 PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DEFINITIVOS

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP, desde el martes, 27-may.-2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

ENERCA S.A ESP podrá registrar en el SICEP hasta las 15:00 horas del jueves, 05-jun.-2025, una oferta reserva en precio y cantidad de energía para cada producto solicitado, en el mismo formato de remisión de ofertas. Las cantidades de energía establecidas en la oferta reserva determinarán la demanda hasta la cual El CONTRATANTE estará dispuesto a adjudicar en la audiencia pública.

5.5 ENTREGA DE OFERTAS Y REQUISITOS HABILITANTES

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP hasta las 16:00 horas del jueves, 05-jun.-2025.

5.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez el ASIC transfiera a ENERCA los requisitos habilitantes presentado por los oferentes interesados en participar en el presente proceso, ENERCA S.A ESP realizará la verificación de cumplimiento de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.2 y, de ser necesario y posible, solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas a más tardar el jueves, 12-jun.-2025. En caso de que el oferente no subsane lo solicitado dentro del plazo estipulado, su oferta no será evaluada. Una vez se haya verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes de cada una de las ofertas remitidas por el ASIC, se regresarán al ASIC en un plazo no mayor a un (1) día hábil el listado de oferentes habilitados.

5.7 EVALUACIÓN DE OFERTAS

Una vez el ASIC remita las ofertas de los participantes habilitados según el listado informado por ENERCA S.A ESP de acuerdo con el numeral anterior, se evaluarán sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.8 AUDIENCIA PÚBLICA Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

ENERCA S.A ESP habilitará el acceso a la audiencia de manera virtual el día martes, 10-jun.-2025, para lo cual notificará a los interesados el link de la plataforma de acceso. Se aclara que la hora de la audiencia antes referida está sujeta a la hora en que el ASIC remita las ofertas a ENERCA S.A. E.S.P., conforme al literal i, del numeral 10.4 de la Resolución CREG 130 de 2019 modificada por la Resolución CREG 101 033 de 2023, referente a Evaluación de Ofertas.

En presencia de los asistentes se harán públicas las ofertas presentadas, leyendo las cantidades y precios ofrecidos y se procederá a evaluar cada una de ellas de acuerdo con la metodología descrita en el numeral 4.3.2 de la presente solicitud de oferta para cada uno de los productos a contratar. Evaluadas las ofertas presentadas se procederá a informar a los proponentes adjudicados, las respectivas cantidades de energía y precios aceptados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

Durante la audiencia pública los agentes habilitados podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse reclamaciones u objeciones se entenderá que todos los participantes están de acuerdo con los resultados y se declarará la convocatoria como adjudicada.

Será responsabilidad del proponente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el contrato de suministro de energía. ENERCA S.A. E.S.P., tiene como plazo máximo hasta el martes, 08-jul.-2025 para enviar al ASIC toda la información correspondiente a los contratos adjudicados.

ENERCA S.A. E.S.P., no se hace responsable por los contratos que no estén formalizados ni registrados en la fecha indicada en el numeral 1.3 *CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA*, por causas imputables al proponente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación, queda entendido que el contrato se ha celebrado, es decir, que surgen las obligaciones para las partes, las cuales no dependen de la firma del contrato, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

5.9 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A cada oferente adjudicado se enviará copia de la presentación de audiencia pública a la dirección electrónica que se encuentra en la carta de presentación de la oferta.

ENERCA S.A. E.S.P. remitirá al ASIC la información que permita dar a conocer los resultados de la convocatoria pública, a través de la sección de información pública del expediente electrónico de la convocatoria en el SICEP, en un plazo no superior a dos (2) días hábiles después de la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública para el caso de las convocatorias desiertas.

5.10 DECLATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

La declaratoria de desierto de la Convocatoria Pública de Ofertas se hará sólo en el evento de que existan motivos que impidan la selección objetiva del Proponente, cuando no se presenten propuestas o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego de Condiciones, o que ninguno de los oferentes sea habilitado, o las ofertas presentadas sean descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral 4.3.2 *METODOLOGÍA PARA PARA EVALUACION*.

5.11 METODOLOGÍA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de presentarse empate en precio en dos o más ofertas adjudicables se tendrá en cuenta la hora de recibo de las ofertas ante el ASIC, se optará por la oferta que haya sido entregada con mayor tiempo de

anticipación a la hora de cierre, para lo cual se consultará el registro de la fecha y hora que lleva el ASIC para estos efectos.

5.12 NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA

Cuando ENERCA S.A ESP estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles, contados a partir de que ENERCA S.A ESP informe al ASIC. Adicionalmente, ENERCA S.A ESP podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando el ASIC no haya recibido ofertas, donde ENERCA S.A ESP informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”

5.13 FUENTES DE FINANCIACIÓN

ENERCA S.A ESP pagará la energía suministrada con recursos destinados para la operación comercial de los periodos a contratar. Para ello, ENERCA S.A ESP cuenta con autorización para contratar mediante Resolución CODFIS 013 del 12 de Mayo de 2025 y Certificado de Disponibilidad No. 063 del 03 de Enero de 2025

6 FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO

6.1 SUSCIPCIÓN DEL CONTRATO

Los contratos de energía resultantes de la convocatoria pública de oferta deben ser formalizados (suscritos) dentro de los trece (13) días hábiles contados después de la realización de la audiencia pública, entendiéndose que, durante este mismo plazo, se deberá allegar igualmente los documentos requeridos para su formalización.

En el evento que el PROPONENTE favorecido no suscriba el contrato ni presente los documentos requeridos para su ejecución dentro del plazo señalado, ENERCA S.A. E.S.P. podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a ENERCA S.A. E.S.P., y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2 REGISTRO DE CONTRATO ANTE AL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado en un plazo no superior a Cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de formalización del contrato, los anexos del formato de registro correspondientes a las curvas de energía adjudicadas se realizarán expresados en kWh redondeado a cero decimales.

Si por cualquier causa imputable a el Oferente aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

6.3 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de 30 días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente para cada periodo de cobro.

6.4 GARANTÍA DE PAGO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago resultantes de la ejecución del contrato que se adjudique, ENERCA S.A ESP se obliga para con el oferente que resulte favorecido, a suscribir un pagaré en blanco con su respectiva carta de instrucciones, en los términos del modelo incorporado al final de este documento.

Estos documentos deberán suscribirse y entregarse por parte de ENERCA S.A E.S.P. al Oferente que resulte favorecido conforme a lo dispuesto en la Cláusula Novena – “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” de la minuta de contrato incorporada al presente pliego de condiciones (*ANEXO 3: MINUTA DEL CONTRATO*)

ENERCA S.A ESP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la oferta, constituirá un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor del oferente para garantizar el pago de la energía suministrada.

6.5 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El oferente a quien se le acepte la oferta constituirá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, un pagaré en blanco a favor de ENERCA, (pagaré en blanco y carta de instrucciones), en los que se indique el Número de Identificación Tributaria – NIT – tanto del oferente como de ENERCA S.A ESP, el cual avalará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la oferta, incluida la de cumplir con los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado de energía mayorista, en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento.

El pagaré en blanco tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días hábiles anteriores al inicio del plazo de ejecución y hasta la finalización del mencionado plazo de ejecución. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENERCA S.A ESP tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, ENERCA S.A ESP la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio unitario correspondiente.

ENERCA S.A ESP, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la oferta, constituirá un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor del oferente favorecido para garantizar el pago de la energía suministrada. El mismo debe estar suscrito por el representante legal.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el oferente se obliga a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

7 ANEXOS

7.1 ANEXO1: CURVAS DE DEMANDA

PRODUCTO 1. AÑO 2025: Archivo Excel anexo a la publicación de los pliegos

PRODUCTO 2. AÑO 2026: Archivo Excel anexo a la publicación de los pliegos

PRODUCTO 3. AÑOS 2027 AL 2028: Archivo Excel anexo a la publicación de los pliegos

PRODUCTO 4. AÑOS 2029 AL 2038: Archivo Excel anexo a la publicación de los pliegos

7.2 ANEXO 2: CANTIDADES DE ENERGIA Y PRECIO

El precio del suministro para cada período (mes) se debe expresar en pesos por Kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo, en pesos constantes de *Abril de 2025*.

7.2.1 PRODUCTO 1

OFERTA No.:

INVITACIÓN: CP-CASC2025-001

OFERENTE:

CANTIDAD EN: KWh

PRECIOS \$/KWh de: XXXXX

MODALIDAD: PLC

MES	ENERGÍA SOLICITADA (KWh)	% ENERGIA OFERTADO	ENERGÍA OFERTADA (KWh)	PRECIO OFERTADO (\$/KWh)
dic-25	10.386.984			
TOTAL	10.386.984		-	

NOTAS:

IPP Serie Oferta Interna Provisional: Abril 2025

Ingresar un precio monomio fijo en \$/KWh con dos cifras decimales

PLC: Pague Lo Contratado

La energía ofrecida para el año xxx se despachará de acuerdo con la distribución horaria descrita en la hoja cantidades horarias año xxxx

7.2.2 PRODUCTO 2

OFERTA No.:

INVITACIÓN: CP-CASC2025-001

OFERENTE:

CANTIDAD EN: KWh

PRECIOS \$/KWh de: XXXXX

MODALIDAD: PLC

MES	ENERGÍA SOLICITADA (KWh)	% ENERGIA OFERTADO	ENERGÍA OFERTADA (KWh)	PRECIO OFERTADO (\$/KWh)
ene-26	7.011.585			
feb-26	9.771.392			
mar-26	10.060.044			
abr-26	7.863.078			
may-26	5.405.882			
jun-26	1.213.139			
jul-26	3.187.486			
ago-26	4.046.743			
sep-26	-			
oct-26	-			
nov-26	-			
dic-26	9.840.559			
TOTAL	58.399.908		-	

NOTAS:

IPP Serie Oferta Interna Provisional: Abril 2025

Ingresar un precio monomio fijo en \$/KWh con dos cifras decimales

PLC: Pague Lo Contratado

La energía ofrecida para el año xxx se despachará de acuerdo con la distribución horaria descrita en la hoja cantidades horarias año xxxx

7.2.3 PRODUCTO 3

OFERTA No.:

INVITACIÓN: CP-CASC2025-001

OFERENTE:

CANTIDAD EN: KWh

PRECIOS \$/KWh de: XXXXX

MODALIDAD: PLC

AÑO	ENERGÍA SOLICITADA (KWh)	% ENERGIA OFERTADO	ENERGÍA OFERTADA (KWh)	PRECIO OFERTADO (\$/KWh)
2027	99.949.645			
2028	37.613.272			
TOTAL	137.562.917		-	

NOTAS:

IPP Serie Oferta Interna Provisional: Abril 2025

Ingresar un precio monomio fijo en \$/KWh con dos cifras decimales

PLC: Pague Lo Contratado

La energía ofrecida para el año xxx se despachará de acuerdo con la distribución horaria descrita en la hoja cantidades horarias año xxxx

7.2.4 PRODUCTO 4

OFERTA No.:

INVITACIÓN: CP-CASC2025-001

OFERENTE:

CANTIDAD EN: KWh

PRECIOS \$/KWh de: XXXXX

MODALIDAD: PLC

MES	ENERGÍA SOLICITADA (KWh)	% ENERGIA OFERTADO	ENERGÍA OFERTADA (KWh)	PRECIO OFERTADO (\$/KWh)
2029	178.514.465			
2030	116.185.322			
2031	191.265.007			
2032	133.442.355			
2033	281.969.643			
2034	314.792.721			
2035	322.763.831			
2036	258.337.261			
2037	296.868.048			
2038	227.823.652			
TOTAL	2.321.962.305		-	

NOTAS:

IPP Serie Oferta Interna Provisional: Abril 2025

Ingresar un precio monomio fijo en \$/KWh con dos cifras decimales

PLC: Pague Lo Contratado

La energía ofrecida para el año xxx se despachará de acuerdo con la distribución horaria descrita en la hoja cantidades horarias año xxxx

7.3 ANEXO 3: MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO ENERGIA No. DE 2025	
COMPRADOR:	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
VENDEDOR:	XXXXX
NIT:	XXXXX-X
OBJETO:	TIENE POR OBJETO EL SUMINISTRO PERIÓDICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A FAVOR DE ENERCA, CON DESTINO AL MERCADO REGULADO, EN LAS CANTIDADES DETERMINADAS EN EL CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO ADJUNTO AL PRESENTE CONTRATO.
PLAZO:	XXXXX
VALOR:	INDETERMINADO

Entre los suscritos **NUBIA STELLA CASTRO MOLANO** identificada con la cédula de ciudadanía No. **40.421.634** de **San Martín - Meta**, obrando como Gerente General de la **EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. ESP**, NIT No. **844.004.576-0**, nombrado mediante Acta de Reunión de Junta Directiva No. 181 del 07 de mayo de 2024, de acuerdo con lo regulado en los estatutos, y quien para efectos del presente contrato se denominará **EL COMPRADOR**, por una parte y por la otra **XXXXX**, con NIT. **XXXXX-X**, actuando como representante legal el señor **XXXXX**, mayor de edad identificado con Cédula de Ciudadanía No. **XXXXX** expedida en **XXXXXX**, quien para todos los efectos legales se denominará **EL VENDEDOR**, se ha celebrado el contrato de suministro y teniendo en cuenta previamente las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el Gerente General de la Empresa de Energía de Casanare S.A. ESP, está debidamente autorizado por la Junta Directiva para la suscripción y ejecución de contratos. **SEGUNDA:** Que la Empresa adelantó la Convocatoria Pública de ofertas No. **CP-CASC2025-001**, atendiendo lo previsto en la Ley colombiana y las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG vigentes. Teniendo en cuenta que la convocatoria se hace bajo los términos y condiciones del régimen transitorio establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, los contratos que surjan como consecuencia de la misma deberán suscribirse y registrarse ante el ASIC cumpliendo los tiempos estipulados en la misma. **TERCERA:** Que, en atención al llamado de la Empresa, se obtuvieron las siguientes propuestas: **XXXXXXX**, R/L **XXXXXXX**, Y **XXXXXXX** R/L. **CUARTA:** Que para dicho Contrato, la Empresa cuenta con toda la documentación necesaria. **QUINTA:** Que una vez, realizada la evaluación y calificación se adjudica el contrato a **XXXXX**, R/L **XXXXX**, por cumplir con los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones y obtener el mayor puntaje. **SEXTA:** Que corresponde a ENERCA S.A. E.S.P. suscribir el presente contrato que se registrará por forma general por la Ley colombiana y las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG vigentes y en especial por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica a favor de ENERCA, con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio adjunto a la oferta.

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN: El objeto ofrecido se ejecutará a partir del **XXX de XXX de 20XX** y hasta el **XXX de XXX de 20XX para el Producto XXX**.

TERCERA. VALOR: Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, el presente contrato es de cuantía indeterminada. El valor real se determinará por la sumatoria de la facturación mensual, emitida en la medida en que se vaya cumpliendo el suministro de energía y durante el plazo de ejecución.

CUARTA. ALCANCE DEL SUMINISTRO: El vendedor se compromete a suministrar a ENERCA, en la modalidad Pague lo Contratado – PLC - para el período **XXX de XXX de 20XX** y hasta el **XXX de XXX de 20XX para el Producto XXXX**, las cantidades de energía que aparecen relacionadas en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta.

QUINTA. PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA: El precio del presente suministro, especificado en pesos colombianos constantes del mes de **abril de 2025** por kWh a dos cifras decimales, es el indicado en el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio de la oferta. **PARAGRAFO:** En caso de que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, requiera, para el registro del contrato, clarificar la fórmula de precio y las cantidades horarias efectivamente adjudicadas, se realizará un documento aclaratorio a las cláusulas que sean del caso, en caso de requerirse la elaboración de un documento aclaratorio, este debe ser elaborado de común acuerdo y firmado por las dos partes.

SEXTA. LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO: La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en los puntos cuarto y quinto de la oferta.

SÉPTIMA. FORMULA DE AJUSTE: La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste: $P_i = P_0 (IPI_i / IPP_0)$, donde: P_0 = Precio de la energía en pesos constantes del mes de Abril de 2025, P_i = Precio de la energía en el mes i , IPP_0 = Índice definitivo de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la autoridad competente para el mes de Abril de 2025, e IPI_i = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional certificado por la autoridad competente para el mes i . El valor resultante de aplicar la fórmula de indexación se redondeará a dos (2) decimales y este será el que se utilice para la liquidación y facturación de la energía suministrada.

PARÁGRAFO: De acuerdo con la Circular 014 expedida por la CREG el 12 de marzo de 2021, el IPP serie Oferta Interna del mes a liquidar, es el denominado "provisional" publicado por el DANE dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este contrato

OCTAVA. FACTURAS Y FORMA DE PAGO: ENERCA deberá efectuar el pago de la energía contratada en cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente el vendedor contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por ENERCA. El siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos: **1. Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía contratada, se presentará la factura máxima dentro de los primeros catorce (14) días hábiles siguientes al mes de suministro. Inicialmente será presentada una liquidación por correo electrónico la cual deberá ser aprobada o rechazada por ENERCA, en caso de contar con factura electrónica, esta deberá ser enviada al correo electrónico e-factura@enerca.com.co y/o director.oc@enerca.com.co, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de recibo en el buzón del correo electrónico dispuesto por ENERCA. El envío de las preliquidaciones vía correo electrónico es necesario para que ENERCA adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento del pago será máximo el primer día hábil del segundo mes al mes de suministro. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retardo con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura por correo certificado o correo electrónico, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago. **2. Diferencias entre Facturación y Consumo Real.** - En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y contratado realmente se procederá de la siguiente manera: El vendedor elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al contratado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al contratado, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, ENERCA, para el caso de la factura de ajuste, o el vendedor, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste. **3. Reliquidaciones del SIC.** - En el evento que las reliquidaciones que efectúe el SIC modifiquen las cantidades de energía contratada o su precio, el vendedor elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha del ajuste. **4. Forma de pago:** ENERCA realizará el pago a los treinta (30) días calendario contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, que en caso de ser un día no hábil, se entenderá que el pago debe realizarse en el primer día hábil posterior y deberá realizarlos en la siguiente cuenta: (Favor indicar en este punto la forma de pago, y si existen, las condiciones en que se deben realizar, v.gr. fiducias) No. XXXX del banco XXXXX en la Ciudad de XXXX. Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de ENERCA. **PARÁGRAFO 1.** El vendedor tendrá en cuenta que ENERCA recibe las facturas hasta el día 25 de cada mes, o el día hábil inmediatamente anterior. Para el mes de diciembre de cada año, se debe tener en cuenta que las facturas se reciben hasta el día 20 calendario, o el día hábil inmediatamente anterior. **PARÁGRAFO 2.** ENERCA, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

NOVENA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: El vendedor constituirá y presentará el pagaré en blanco, con carta de instrucciones, a favor de ENERCA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición del contrato de suministro, con las mismas especificaciones descritas las cantidades y precios ofertados, la cual tendrá una vigencia que se contará desde los seis (6) días calendario anteriores al inicio del plazo de ejecución y hasta la finalización del mencionado plazo,

avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que ENERCA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el vendedor, en cuyos eventos, ENERCA la podrá hacer efectiva.

En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el vendedor se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

ENERCA, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de aceptación de la oferta constituirá un pagaré en blanco con carta de instrucciones a favor de _____ para garantizar el pago de la energía suministrada.

El pagare y Carta de instrucciones serán entregadas por cada una de las partes a la otra una vez se realice la adjudicación dentro de los plazos establecidos en el presente numeral.

El pagaré será devuelto a ENERCA una vez finalizado el contrato, siempre y cuando ENERCA se encuentre a paz y salvo en todas sus obligaciones.

DÉCIMA. MORA: En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a ENERCA, esta reconocerá intereses en la cancelación de las facturas a la tasa máxima permitida por la ley comercial vigente. Para los efectos del pago de intereses, el vendedor deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

DÉCIMA PRIMERA. SITIO DE ENTREGA: ENERCA recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas del mismo, ENERCA asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

DÉCIMA SEGUNDA. FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Las partes de esta relación jurídica se obligan a dar cumplimiento a las estipulaciones ofrecidas y aceptadas, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su voluntad, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones del contrato de suministro o del negocio jurídico resultante de esta oferta a las nuevas situaciones que se presenten. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias imprevisibles e irresistibles ajenas a ellas, que impidan la ejecución de las obligaciones estipuladas en este contrato, quedando obligada la parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito a dar aviso a la otra parte por escrito, dentro de los diez (10) días calendario, de la ocurrencia del hecho o evento, sus causas y consecuencias, y las diligencias que ha efectuado para hacerle frente y disminuir en lo que fuere posible las demoras o daños que pudieren causar tales casos fortuitos o de fuerza mayor. En caso de desaparecer tal circunstancia, las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada en este contrato.

DECIMA TERCERA. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS: Las Partes declaran que no se encuentran *incluidos en Listas vinculantes para Colombia conforme al derecho internacional, entre ellas*, en las Listas OFAC (Clinton) y ONU; así mismo, se responsabilizan porque sus miembros de Junta Directiva o Junta de Socios, sus Representantes Legales o su Revisor Fiscal, tampoco se encuentren en dichas Listas. En caso de suceder lo anterior; la parte cumplida podrá dar por terminada la relación jurídica, sin que haya lugar a indemnizaciones de perjuicios a favor de la otra parte.

DECIMA CUARTA. ANTICORRUPCIÓN. Las partes aceptan como causales de incumplimiento, los siguientes eventos:

(i) Si sus representantes, administradores, directores, consejeros, asesores, consultores, empleados o un socio o accionista, que tenga participación superior al 5% de participación accionaria, llegare a ser: (a) involucrado en cualquier actividad o práctica que constituya una infracción a los términos de las Leyes Anticorrupción y/o involucrado a cualquier tipo de investigación o proceso judicial y/o administrativo por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (b) incluidos en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y cualquier otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; (c) relacionados en alguna institución gubernamental o sospechosos de prácticas de terrorismo y/o lavado de dinero. (d) sujetos a restricciones o sanciones económicas y de negocios por cualquier institución gubernamental o prohibidos o impedidos de acuerdo con cualquier ley que sea impuesta o fiscalizada por cualquier institución gubernamental. (e) sujetos de medidas cautelares por delitos de lavado de activos y/o financiación del terrorismo y sus delitos fuente, siempre que los bienes no se encuentren administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE S.A.S.).

(ii) En el evento en que los representantes, administradores, directores, consejeros, asesores, consultores, o un socio o accionista de las partes llegare a ser: (a) formalmente vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo

de investigación formal por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo; (b) incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior – OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo; o (c) Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos. Si el evento descrito en el numeral (ii), involucra empleados, representantes, asesores o consultores del vendedor, el vendedor deberá iniciar el proceso disciplinario correspondiente a que hubiere lugar al empleado, representante, asesor o consultor (cualquiera sea la naturaleza de la terminación de la relación laboral o de servicios) para efectos de remoción y lo reemplazarán por otro que no esté incurso en dicha situación. Si pasado este plazo no se supera este hecho, se dará por terminado el contrato.

(iii) Dedicarse directa o indirectamente, por sus representantes, funcionarios, directores, miembros, socios o accionistas, asesores, consultores, partes relacionadas, durante la ejecución de las obligaciones derivadas del presente contrato, en cualquier actividad o práctica que constituya una violación a la legislación sobre anticorrupción y lavado de activos.

(iv) No llevar los libros de comercio, cuentas, registros y facturas, de acuerdo con lo exigido en la Ley.

(v) Ofrecer, prometer, pagar o autorizar el pago de dinero; así como dar o aceptar regalos o cualquier cosa de valor durante la vigencia de este contrato, a cualquier persona o entidad pública o privada con el propósito de beneficiarse ilícitamente de manera personal o a su empresa o negocio.

(vi) Recibir, transferir, mantener, utilizar u ocultar los recursos derivados de cualquier actividad ilícita.

(vii) No informar de manera inmediata y por escrito a la otra parte, sobre cualquier sospecha o violación de las leyes y políticas contra la corrupción y soborno.

El incumplimiento de las anteriores disposiciones o de las contenidas en el Código de Ética y Buen Gobierno que adopten las partes, así como de la legislación vigente y aplicable sobre anticorrupción y contra el lavado de dinero, y de las normas y exigencias establecidas en las políticas de anticorrupción y soborno que impartan las partes, se considera una grave violación de esta relación jurídica y dará derecho a cualquiera de las Partes para declararla terminada sin ningún costo o penalidad a cargo de la que alegue el incumplimiento y además, será responsable por los daños y perjuicios que cause dicho incumplimiento.

DÉCIMA QUINTA. CAUSALES DE TERMINACIÓN: Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la oferta antes de su vencimiento las siguientes: a) El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones. b) Por expreso mandato de la ley. c) De común acuerdo entre las partes. d) La mora en pago de la factura por más de 60 días, previa reclamación del vendedor sin que sea atendida por ENERCA. e) El incumplimiento del suministro de la energía por parte del vendedor a ENERCA por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 063 del año 2003 y CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan o aquellas resoluciones CREG que tengan alguna referencia con este tema y, f) El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido. g) La no constitución y presentación dentro de los términos establecidos en la regulación, de las garantías adicionales que se deriven de nueva regulación expedida por la CREG asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de este contrato, durante su vigencia y las que compensen el riesgo que dicha regulación tenga por objeto cubrir. h) El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011 y las que la modifiquen o complementen. i) Las partes se obligan a cumplir con la capacidad de respaldo para operaciones en el Mercado de Energía Mayorista; en el evento que no se cumpla con lo señalado en la resolución CREG No 156 de 2012, la parte afectada puede dar por terminada la relación jurídica sin que ello dé lugar a ningún tipo de indemnización. j) La cesión del presente negocio resultante sin la previa autorización de la otra Parte. **PARAGRAFO PRIMERO:** No constituye causal de incumplimiento y por lo tanto no dará a lugar a la terminación del contrato, ni al pago de indemnizaciones, multas o sanciones de cualquier tipo, el no suministro de energía ocasionado por las restricciones en el suministro de energía por racionamiento de energía o potencia decretadas a nivel nacional por la autoridad competente o por fallas en el transporte y distribución de energía toda vez que la calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de dar aplicación a la terminación del contrato en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida unilateralmente notificará al ASIC sobre la terminación del contrato de conformidad con las causales de terminación anticipada acordadas, quedando facultada para solicitar la terminación del despacho y ejercerá su derecho al pago estipulado en la numeral DÉCIMO SEXTO.”

DÉCIMA SEXTA. INCUMPLIMIENTO: En caso de terminación del presente Contrato, exceptuando únicamente los literales b) y c) del numeral DECIMO QUINTO, por las causales a), d), e) y j) señaladas en el punto décimo quinto del presente Contrato, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso que de que alguna de las partes incumpla y se le dé aplicación a este punto, la parte incumplida autoriza a la parte Cumplida a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude a la parte Cumplida. De no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes, la parte Cumplida podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en el presente contrato, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor total del contrato se calcula como la cantidad de energía adjudicada multiplicada por el precio correspondiente. Sólo para efectos de este numeral, se estima que el valor del presente contrato será la sumatorias de las multiplicaciones de las cantidades adjudicadas por el precio ofrecido en cada uno de los meses del suministro. De no pagarse esta cláusula penal, este documento prestará mérito ejecutivo, y en consecuencia se acudirá a las instancias judiciales a través del respectivo proceso ejecutivo, sin perjuicio de cobrarse además de la cláusula penal, los intereses e indemnizaciones que nazcan de este incumplimiento.

DÉCIMA SEPTIMA. LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO: Las partes se comprometen a reunirse a más tardar el primer día hábil del tercer mes siguiente al último día de suministro del contrato, con el fin de liquidar la relación jurídica surgida, en las oficinas de ENERCA; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida del contrato con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida del contrato, con posterioridad a la liquidación de la misma, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las diferencias que se presenten con ocasión al presente contrato relativas a la aceptación, registro, exigibilidad, interpretación, ejecución o liquidación del presente contrato, será resuelta de la siguiente manera: a). Por mutuo acuerdo entre las partes que buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, la amigable composición, o la conciliación, para esto se fijan un plazo de dos (2) meses contados a partir de la fecha en que la parte no afectada reciba la solicitud de la otra parte. b). Vencido el término anterior sin que se haya solucionado, las controversias o diferencias serán resueltas por un tribunal de arbitramento designado por el centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, de una lista árbitros registrados en dicho centro. El tribunal se regirá por las disposiciones legales sobre la materia, en especial el Vendedor, el otro lo nombrará ENERCA y el tercero lo nombrará la Cámara de Comercio. No obstante, lo anterior, las partes pueden acordar expresamente que este tribunal solo lo integre un (1) árbitro, el cual será nombrado de común acuerdo entre las partes. Si no hay acuerdo en la designación de este único árbitro, será designado por la Cámara de Comercio; b). la organización interna del tribunal, así como los costos y honorarios aplicables, estarán sujetos a las reglas estipuladas para este propósito por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; c). El tribunal se reunirá en el Centro de Arbitraje y Conciliación designado y d). El tribunal fallará en derecho. e). En todo caso, podrá ser llevado el caso de arbitraje ante la CREG cuando esta entidad sea la competente para resolver la diferencia, tal como lo establece la Ley 143 de 1994.

DÉCIMA NOVENA. CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida del contrato en todo o en parte con la autorización previa y escrita de la otra parte. Parágrafo: "En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización de las partes, las mismas aceptan anticipadamente la cesión de todos sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a la persona que las sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de sus mismas calidades"

VIGESIMA. SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Todos los pagos que ENERCA se obliga a realizar en desarrollo del presente contrato están sujetos a las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal correspondiente, en consecuencia, ENERCA se obliga a incluir la respectiva apropiación para el año fiscal 2025-2038.

VIGESIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El vendedor declara que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, ésta cederá la relación jurídica surgida del contrato previa autorización escrita de ENERCA. Si ello no fuere posible o autorizado, renunciará a su ejecución.

VIGESIMA SEGUNDA. LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA REGULACIÓN: El presente contrato o el negocio jurídico resultante de esta oferta se rigen por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas al presente contrato las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento de la relación contractual se expiden,

promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos del contrato y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas modificaciones se entenderán incorporadas en dicha relación sin que se requiera modificación de la misma para ello.

VIGÉSIMA TERCERA. TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES: Existirá un término de hasta quince (15) días hábiles para contestar las inquietudes que planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente relación jurídica serán remitidas por las partes así:

Vendedor: _____, Teléfono No. _____ Correo electrónico _____, dirección _____.

ENERCA: Gerente Comercial, Correo electrónico director.oc@enerca.com.co; gerente.comercial@enerca.com.co dirección: Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa, Yopal – Casanare, PBX, (8) 6344680 Extensión 106.

VIGÉSIMA CUARTA. REGISTRO DE LA OFERTA Y DEL CONTRATO Y EXIGIBILIDAD: Una vez aceptada la oferta y constituidas las Garantías de pago y de Cumplimiento, el *Vendedor* y *Enerca* serán responsables de realizar el registro de la Oferta y contrato de suministro ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) de acuerdo con los plazos establecidos en las resoluciones CREG 006 de 2003, CREG 013 de 2010, CREG 038 de 2010, CREG 157 de 2011 y CREG 156 de 2012 y las demás normas que la complementen, modifiquen, reformen o sustituyan. Este registro tendrá como efecto primordial el de permitir al Administrador del SIC conocer el manejo comercial de los involucrados en el suministro y hacer que se sometan a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de la oferta. Estarán a cargo del vendedor y Enerca otorgar los mecanismos necesarios de cubrimiento para las transacciones en el mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofertado.

VIGÉSIMA QUINTA. IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y/O CONTRIBUCIONES: Los impuestos, tasas, estampillas y/o contribuciones del orden municipal, departamental y/o nacional, que se establezcan con posterioridad a la presentación de la presente oferta o a la aceptación de la misma que resulte de la posible adjudicación de la presente oferta, y que afecten directamente la ejecución de la misma serán asumidos por ENERCA, salvo que las normas que los regulen señalen expresamente estar a cargo de <Vendedor>. El <Vendedor> podrá incrementar el precio de adjudicación en igual proporción de los costos que resulten de la aplicación de los impuestos, tasas, estampillas y/o contribuciones. **El pago del impuesto de timbre que se cause o se llegare a causar y cualquier otro impuesto serán asumidos por la parte que disponga la norma respectiva. De conformidad con el Decreto 175 del 14 de febrero de 2025 el impuesto de timbre estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, la tarifa aplicable a los contratos suscritos por Enerca S.A E.S.P será del 0.5% del valor del contrato, que se causará a partir del momento en el que los pagos efectuados superen 6.000 UVT, el cual se descontará del respectivo pago. Parágrafo: El impuesto de timbre solo será aplicable al PRODUCTO 1, salvo que la vigencia de dicho impuesto se extienda.**

VIGÉSIMA SEXTA. DESPLAZAMIENTO: La relación jurídica surgida del contrato no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica surgida de la oferta que exista posteriormente para ENERCA, o por ofertas para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMA SEPTIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos surgidos el domicilio es la ciudad de Yopal – Casanare.

VIGESIMA OCTAVA. DECLARACIONES: El vendedor declara que: (i) Tiene poder legal para firmar y presentar la oferta, (ii) Esta oferta y la relación jurídica surgida de la misma compromete única y totalmente a la empresa que legalmente represento, (iii) El vendedor ha estudiado cuidadosamente los documentos de la invitación a ofrecer y renuncia a cualquier reclamación por desconocimiento o errónea interpretación de los mismos, (iv) El vendedor ha revisado detenidamente la oferta adjunta y ésta no contiene ningún error u omisión, (v) El vendedor Declara no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades legales, (vi) El vendedor ha preparado la oferta con fundamento en las siguientes adendas y aclaraciones de la invitación a ofrecer (Si los hubiera)

No. _____ de _____ fecha _____

No. _____ de _____ fecha _____

VIGESIMA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del contrato, de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del contrato, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones. **Parágrafo:** No se considera violación de la confidencialidad: **1)** Cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa o en cumplimiento de lo dispuesto en la

regulación; 2) Cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

TRIGESIMA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, reglamentada por el Decreto No. 1377 de 2013, Las Partes informan que los datos personales que con ocasión del presente contrato tengan conocimiento, recibirán el tratamiento establecido en la Política de datos personales adoptada y publicada por cada Parte.

TRIGESIMA PRIMERA. COMPROMISO EN CONTRA DEL TRABAJO INFANTIL Y CONDICIONES DE TRABAJO FORZOSO. En el desarrollo de su empresa, el COMPRADOR se compromete a no contratar y/o vincular a menores de edad, en cumplimiento a la regulación Colombiana sobre la materia y a los convenios internacionales en materia de políticas de prevención y erradicación del trabajo infantil ratificados por Colombia y demás normas que consagran los derechos de los niños. Igualmente, declara que protege los derechos básicos de la infancia. EL COMPRADOR declara que, al interior de su empresa, ha implementado todos los controles necesarios para evitar cualquier condición de trabajo forzoso.

TRIGESIMA SEGUNDA. BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. EL COMPRADOR declara que, durante la vigencia de la presente relación jurídica, implementará todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentra en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumplen con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

TRIGESIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes, para su ejecución se requiere de su registro ante el ASIC y de la entrega a satisfacción, de la garantía de cumplimiento a cada una de Las Partes.

En constancia y de conformidad con su contenido se suscribe a los,

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO
Gerente General ENERC S.A. E.S.P.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
R/L XXXXXXXX
VENDEDOR

Proyectó:	Revisó	Revisó
XIMENA ORTIZ MARIÑO Directora Transacciones Comerciales	CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA Directora Contratación	LORENA MARTINEZ LUNA Gerente Comercial

7.4 ANEXO 4: MODELO DE PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES PARA OFERENTES FAVORECIDOS

PAGARÉ EN BLANCO No. _____

EL DEUDOR: _____, empresa de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT _____, con domicilio en la ciudad de _____, (_____), debidamente constituida por escritura pública No. _____ del ____ de _____ de _____ de la Notaría _____ del Círculo de _____ e inscrita en la Cámara de Comercio de _____, representada legalmente en este acto por _____, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ de _____, manifiesto que suscribí el PAGARÉ EN BLANCO No. _____, que se registró por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Por virtud del presente título valor pagaré de manera incondicional e indivisiblemente a la orden de EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP, identificada con NIT 844.004.576-0, o a quien represente sus derechos, la suma de \$ _____, pesos colombianos (\$ _____ m/cte), suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA. INTERESES: Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, a EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP le reconocerán y pagará intereses moratorios iguales a la tasa máxima legal permitida por ley, según lo estipulado en el Código de Comercio y/o certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los que se liquidarán desde el primer día de retardo, sobre la totalidad de saldo insoluto del capital, hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

CLÁUSULA TERCERA. GASTOS: Todos los gastos e impuestos que ocasione este título valor son a cargo del DEUDOR, lo mismo que la cobranza judicial y/o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado.

CLÁUSULA CUARTA. CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. XXX-2024 o cuando entre en estado liquidatorio.

CLÁUSULA QUINTA. REQUERIMIENTOS. No se requerirá de presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del pagaré, ni requerimiento alguno al deudor.

Este documento PRESTA MÉRITO EJECUTIVO por todos y cada uno de los conceptos aquí consignados y que han sido aceptados voluntariamente por el DEUDOR, conforme se encuentra estipulado en el Artículo 422 del Código General del Proceso y las leyes que así lo convengan.

Este PAGARÉ No. _____ se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al mismo.

Se firma en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____. **EL DEUDOR,**

(NOMBRE) _____

Representante Legal

C.C. No. _____ de _____ (EMPRESA)

NIT. _____

7.5. ANEXO CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____

_____, actuando en mi calidad de Representante Legal de _____, empresa de servicios públicos domiciliarios, identificada con NIT _____, por medio del presente documento autorizo a EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP, identificada con NIT 844.004.576-0, para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el PAGARÉ No. _____ adjunto a la presente, que hemos otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses que _____ deba a EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP como resultado de las obligaciones de pago previstas en desarrollo del Contrato No. XXX-2025 celebrado entre EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P y _____.
2. EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP podrá llenar el PAGARÉ No. _____ en el evento en que _____ incumpla injustificadamente su obligación de suministro de energía y este incumplimiento derive en costos o gastos adicionales para EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE. Esta obligación de pago se encuentra garantizada con el pagaré en blanco que acompaña a la presente carta de instrucciones.
3. La fecha de vencimiento será la del día en que EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP diligencie los espacios dejados en blanco en el PAGARÉ No. _____.
4. La cuantía del PAGARÉ No. _____ será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que, a cargo de _____ y en favor de EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P., existan al momento de ser llenados los espacios en blanco.
5. La tasa de interés será la más alta permitida para las obligaciones en mora por las autoridades colombianas.
6. "El PAGARÉ será devuelto al DEUDOR inmediatamente después de finalizar el término previsto para la vigencia del Contrato XXXXXX, siempre y cuando el DEUDOR esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener con XXXXXX"

Firmada en la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ de _____

EL DEUDOR,
(NOMBRE) _____
Representante Legal
C.C. No. _____ de _____
(EMPRESA) NIT. _____

7.5 ANEXO 5: MODELO DE PAGARÉ PARA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A ESP

PAGARÉ EN BLANCO No. _____

EL DEUDOR: EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP, empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, identificada con NIT 844.004.576-0, con domicilio en la ciudad de Yopal, Casanare, debidamente constituida por escritura pública No. 1419 del 30 de Octubre de 2003 de la Notaría Segunda del Círculo de Yopal e inscrita en la Cámara de Comercio de Yopal, representada legalmente en este acto por NUBIA STELLA CASTRO MOLANO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 40.421.634 de San Martin (Meta), manifiesto que suscribí el PAGARÉ EN BLANCO No. _____ / 2025, que se registrá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: Por virtud del presente título valor pagaré de manera incondicional e indivisiblemente a la orden de _____ identificada con NIT _____, o a quien represente sus derechos, la suma de \$ _____, pesos colombianos (\$ _____ m/cte), suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA. INTERESES: Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. ESP reconocerá y pagará intereses moratorios iguales a la tasa máxima legal permitida por ley, según lo estipulado en el Código de Comercio y/o certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los que se liquidarán desde el primer día de retardo, sobre la totalidad de saldo insoluto del capital, hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

CLÁUSULA TERCERA. GASTOS: Todos los gastos e impuestos que ocasione este título valor son a cargo del DEUDOR, lo mismo que la cobranza judicial y/o extrajudicial, incluidos los honorarios de abogado.

CLÁUSULA CUARTA. CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyen el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el deudor entre en mora o incumpla una cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato No. XXX-2024 o cuando entre en estado liquidatorio.

CLÁUSULA QUINTA. REQUERIMIENTOS. No se requerirá de presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del pagaré, ni requerimiento alguno al deudor.

Este documento PRESTA MÉRITO EJECUTIVO por todos y cada uno de los conceptos aquí consignados y que han sido aceptados voluntariamente por el DEUDOR, conforme se encuentra estipulado en el Artículo 422 del Código General del Proceso y las leyes que así lo convengan.

Este PAGARÉ No. _____ se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al mismo.

Se firma en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____. **EL DEUDOR,**

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO

Representante Legal

C.C. No. 40.421.634 de San Martin (Meta)

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A.

E.S.P.

NIT. 844.004.576-0

7.6 ANEXO 6: CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. _____

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO, actuando en mi calidad de Representante Legal de **EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P.**, empresa de servicios públicos domiciliarios, identificada con **NIT 844.004.576-0**, por medio del presente documento autorizo a _____, identificada con NIT _____, para que, haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios que se han dejado en blanco en el PAGARÉ No. _____ / 2025 adjunto a la presente, que hemos otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses que EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P. deba a _____ como resultado de la obligación de pago prevista en desarrollo del Contrato No. XXX-2025 celebrado entre EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P. y _____.
2. _____ podrá llenar el PAGARÉ No. _____ / 2025 en el evento en que EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P incumpla injustificadamente su obligación de pagar el valor de dos (2) facturas. Esta obligación de pago se encuentra garantizada con el pagaré en blanco que acompaña a la presente carta de instrucciones.
3. La fecha de vencimiento será la del día en que _____ diligencie los espacios dejados en blanco en el PAGARÉ No. _____ / 2025.
4. La cuantía del PAGARÉ No. _____ / 2025 será igual al valor de todas las obligaciones exigibles que, a cargo de EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P y en favor de _____, existan al momento de ser llenados los espacios en blanco.
5. La tasa de interés será la más alta permitida para las obligaciones en mora por las autoridades colombianas.
6. "El PAGARÉ será devuelto al DEUDOR inmediatamente después de finalizar el término previsto para la vigencia del Contrato XXXXXX, siempre y cuando el DEUDOR esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener con XXXXXX"

Firmada en la ciudad de _____, a los ____ días del mes de _____ de _____

EL DEUDOR,

NUBIA STELLA CASTRO MOLANO

Representante Legal

C.C. 40.421.634 de San Martín (Meta)

EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE S.A. E.S.P.

NIT. 844.004.576-0

7.7 ANEXO 7: MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Fecha: _____

Señores
ENERCA S.A. E.S.P.
Gerencia Comercial
Yopal, Casanare

Asunto: Presentación de oferta para el suministro de energía eléctrica, Solicitud Pública de Ofertas No. **CP-CASC2025-001**, para el período **XXX de XXX de 20XX al XX de XXX de 20XX**, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

De acuerdo con lo estipulado en las condiciones de la Solicitud Pública de Ofertas No. **CP-CASC2025-001** y después de haber examinado cuidadosamente las características del suministro de energía especificadas en dicha solicitud de oferta y en sus anexos y después de haber recibido las aclaraciones solicitadas, declaramos que los aceptamos en su integridad, y por ello presentamos oferta para el suministro de energía eléctrica al mercado regulado de EL CONTRATANTE durante el(los) período(s) comprendido(s) entre. _____

De ser favorecidos, presentaremos la documentación requerida y devolveremos a ENERCA S.A. E.S.P., el contrato firmado a más tardar trece (13) días hábiles después de la fecha de la audiencia pública y 4 (cuatro) días hábiles a partir de la formalización de los contratos para su registro ante el ASIC, entendiéndose que, de acuerdo con el Código de Comercio, una vez aceptada la oferta, surgen las obligaciones contractuales para las partes, las que no dependen de la firma del contrato, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC.

Ejecutaremos el contrato por el precio, en los plazos y en los términos establecidos en las condiciones de la solicitud pública de ofertas y en la propuesta de suministro de energía, en las partes aceptadas por ENERCA S.A. E.S.P.

Mantener válida nuestra oferta durante sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y proceder a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, si se requiere.

De otra parte, declaramos lo siguiente:

- A. Que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz y que no tenemos limitaciones para contratar con ENERCA S.A. E.S.P. Que una vez se verifique la información, y si la misma no es satisfactoria para ENERCA S.A. E.S.P., conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entendemos y aceptamos que nuestra oferta sea desestimada.
- B. Certificamos que la sociedad que represento (i) cumple con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) ha adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos.
- C. Que para fines de estimar la garantía por parte de ENERCA, la misma de acuerdo con el producto que ofertamos, está valorada en aproximadamente XXXXX.

Atentamente,

Nombre de EL PROPONENTE: _____

NIT de EL PROPONENTE: _____

Dirección completa _____

Teléfono Celular No. _____

Correo electrónico: _____

Nombre del responsable de gestionar la Oferta: _____
Teléfono y dirección electrónica del responsable: _____
Nombre del Representante Legal: _____
Documento de identidad del Representante Legal: _____
Firma del Representante Legal: _____